

1500282-43.2021.8.26.0449

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 10021653000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500282-43.2021.8.26.0449 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-43.2021.8.26.0449

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS CLEMENTE e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUCAS CLEMENTE, porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, trazia com ele, para fins de tráfico, 70 eppendorfs contendo cocaína, 41 pedras de crack e 40 porções de "maconha".

O processo seguiu regularmente os seus termos.

A fls. 99/100 foi decretada a prisão preventiva do acusado. Citado (fl. 170), apresentou defesa prévia (fls. 178/179) pugnando pela improcedência da denúncia, alegando, em síntese, ser inocente. No mais, pugnou pela revogação de sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida e o pedido foi indeferido (fl. 180). A prisão preventiva foi revista e mantida (fls. 184/191). Laudo do local, dos objetos apreendidos e toxicológico juntados (fls. 215/216, fls. 217/221, fls. 74/76 e fls. 77/82).

Advogados constituídos a fls. 255/256.

Realizada audiência de instrução o réu foi interrogado, assim como foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado no exatos termos da denúncia, fazendo considerações sobre a gravidade concreta do crime, bem como pugnando pela fixação do regime inicial fechado e não reconhecimento da causa

de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

A defesa do acusado por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, alegando a falta de provas, especialmente porque ele não foi formalmente identificado no momento da lavratura do boletim de ocorrência. Alegou que, além das palavras dos policiais, não há outros elementos a indicar a traficância. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, as condições pessoais que o réu se encontrava, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em caso de condenação.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), fotografias (fl. 20/27), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 25), laudo pericial (fls. 74/76 e fls. 77/82).

A autora é igualmente certa.

A testemunha Evandro José de Vilas Boas, Policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina e foram ao local dos fatos que é conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade, por ser um matagal em um morro, o que facilita a evasão. Juntamente com seu colega de farda estacionaram a viatura e seguiram a pé pelo matagal. Viram o acusado e outro indivíduo desconhecido sentados, de costas para eles. Quando estavam a cerca de 10 metros de distância o acusado e o terceiro perceberam a aproximação policial e fugiram. Porém, Lucas se desfez de uma jaqueta, um boné, um chinelo e uma sacola plástica verde. Realizaram diligências para localizar o acusado e o terceiro, mas não os encontraram. Conhece o acusado da cidade e de outras abordagens, já que há informações de que ele é envolvido com o tráfico de drogas. Dentro da sacola havia a droga e o dinheiro apreendido. Recebeu "denúncias" de populares que não quiseram se identificar de Lucas estava realizando o tráfico de drogas. Não teve problemas em identificar Lucas porque já o conhecia. No mesmo sentido a testemunha Fabio Rian Gonçalves Julio, também policial militar, e que confirmou ter visto o acusado dispensando a sacola apreendida, assim como confirmou que ele é conhecido dos meios policiais em razão da prática de tráfico de drogas. A Polícia Militar sempre recebe "denúncias" a respeito da prática de tráfico pelo acusado. No local já foram feitas diversas apreensões, tendo sido escolhido porque é em cima de um morro e dá visão a praticamente toda a cidade de Piquete, possibilitando antever a subida da polícia. Porém, na oportunidade dos autos, foram mais "espertos" e subiram a pé o morro pela parte de trás e conseguiram surpreender Lucas e um terceiro. Não teve problemas para identificar Lucas, pois já o conhece, inclusive de outras abordagens. Nunca havia encontrado drogas com ele, mas já o viu na companhia de usuários e traficantes.

Não houve interrogatório extrajudicial tendo em vista a evasão do acusado.

Em juízo confessou os fatos. Disse que foi adotado por duas pessoas que o criaram. Sempre trabalho. É azuleigista. Porém, em um momento de fraqueza, tendo em vista o momento pessoal que estava passando (sua "tia" - mulher que o criou havia perdido dois filhos, seu "tio" - homem que o criou havia sofrido um AVC - acidente vascular cerebral), somado à situação pandêmica, o deixaram sem trabalho e sem condições de ajudar seus tios. Por isso estava vendendo drogas há três dias. Os R\$ 755,40 eram provenientes de drogas, já que estava no local desde de manhã vendendo entorpecente. Não possui filhos. Tem ensino médico completo.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos há prova segura de que o acusado estava trazendo consigo drogas para que futuramente elas fossem comercializadas. Isso porque, além da certeza visual do flagrante, embora tenha o acusado conseguido fugir, há certeza ainda nos depoimentos prestados, além dos documentos juntados aos autos, como as fotografias e a quantidade de drogas apreendidas, indicativas de que não se destinavam a uso pessoal.

O fato de o agente não ter sido formalmente qualificado no momento da realização do boletim de ocorrência em nada altera a dinâmica criminal e o reconhecimento feito pelas testemunhas. O policiais conheciam o agente e já fizeram outras abordagens

nele. Inclusive ele possui características específicas (tatuagens) que o individualizam. Ainda, eventuais irregularidades no inquérito policial não maculam a ação penal.

Por fim, anote-se, que para reconhecimento de nulidade desta natureza é necessário fazer prova do prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1200734300000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). O local é ponto conhecidíssimo da cidade para tráfico justamente porque facilita a fuga, como ocorreu.

Não bastasse, houve a confissão parcial. O agente confessou que estava vendendo drogas, embora tenha dito que apenas assim o fazia há três dias e porque estava passando "necessidade".

A versão de que praticava o tráfico apenas há três dias não convence.

A quantidade de drogas, bem como sua diversidade, são indicativos de que o agente já possui credibilidade e goza da confiança de seus fornecedores, tanto assim é que estava com mais de R\$ 2.000,00 em drogas (entorpecente e dinheiro). Para mais, as testemunhas confirmaram que já haviam recebido "denúncias" relativas ao envolvimento dele com o tráfico de drogas, a demonstrar que não se tratou de conduta eventual na vida do acusado.

Para mais, é inescusável a versão de que estava vendendo drogas por está "passando necessidade". Aliás, admitir que alguém possa delinquir por falta de dinheiro é autorizar a revogação de todas as normas penais incriminadoras. Para mais, é equiparável a dizer que toda e qualquer pessoa que possua pouca capacidade econômica é potencialmente um delinquente, já que se presente a mesma causa ("pobreza"), de se esperar o mesmo efeito (prática de crime).

Diariamente no Brasil, país onde o salário mínimo é de R\$ 1.212,00 (menor que a quantidade de drogas que o agente tinha com ele) pessoas saem para trabalhar, usam transporte público em condições precárias, passam por diversas situações até mesmo indignas e, sem embargo, não delinquem.

Ora, admitir que a pobreza (em sentido material) possa ser a causa do crime também determinaria a incidência de verdadeiro estado de necessidade, permitir absolvição por ausência de ilicitude.

É evidente, pois, que a condição pessoal que enfrentava o agente no momento da prática do crime, neste caso concreto, é irrelevante para a sua consumação e punição.

Anote-se, ainda, que, mesmo que confissão não houvesse, o fato de as drogas, de

natureza diversas, em quantidade grande (especialmente para a pequena Comarca de Piquete) estarem todas juntas, além de dinheiro (R\$ 755,40) dividido em notas de pequeno valor são indicativos da destinação mercantil. Além disso, o acusado, pessoa com 21 anos à época dos fatos, é pessoa ociosa e que não possui renda (com origem lícita) para ter consigo, em dinheiro, notas de pequeno valor, R\$ 755,40 em dinheiro, além de mais de R\$ 1.300,00 em drogas.

Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda.

Caracterizado os delitos em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes não são neutras.

O agente foi surpreendido com 70 porções de cocaína, 41 pedras de crack e 40 porções de maconha. Essa quantidade e variedade, para a diminuta Comarca de Piquete, considerada proporcionalmente, evidencia que o agente está violando de modo grave o bem jurídico tutelado pela norma, já gozando de confiança de seus fornecedores e já possuindo uma cartela de clientes que lhe permite a distribuição de tantas drogas.

Faz jus, portanto, ao aumento da pena base em 1/4.

Em relação as circunstâncias judiciais comuns não há razões para incremento.

Fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Anoto que deixo de reconhecer a atenuante da confissão tendo em vista que ela foi parcial. Embora o agente tenha confirmado que estava no local vendendo drogas, tentou escusar-se da responsabilidade dizendo que o fez por "injunção da vida", já que estava sem dinheiro e queria ajudar os tios.

Por tal razão, nesta fase intermediária, mantenho a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, impossível a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. As circunstâncias do fato evidenciam que o acusado se dedica a atividade criminosa, tanto assim é que trazia com ele e transportava expressiva quantidade de drogas, de alto grau lesivo e de substancial valor econômico, o que é bastante para demonstrar que não se tratava de conduta meramente eventual.

Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Torno definitiva as penas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a demonstração de que regime menos severo não permitirá a pena imposta atingir o fim a que se destina.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de

modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR LUCAS CLEMENTE à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 625 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, haja vista que permanecem indenes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial nesta oportunidade, em que reconhecida a culpa e a gravidade concreta do crime praticado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto, ante a quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita, bem como dos valores, os quais deverão ser destinados ao FUNAD. Em face da condenação, arcará o réu com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003. Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa (art. 50, caput, do Código Penal).

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Expeça-se guia de execução provisória da pena.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei.

Após, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Piquete, 04 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA